

본 계약("본 계약")은 주식회사 넥스트앱 (주소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 235, H스퀘어 N동 7층, 이하 "라이선시")와 (주)데이터이노베이트 (주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 142, 아크플레이스 12층, 이하 "회사") 간에 "회사"가 제공하는 "MarketIntel API" (이하 "API") 및 "API"를 통해 접근 가능한 "데이터"의 이용에 관하여 체결됩니다.

"라이선시"가 "API" 키를 발급받거나 "API"에 접근하는 행위는 본 계약의 모든 조건에 동의하는 것으로 간주됩니다.

제 1 조 (목적) 본 계약은 "회사"가 개발, 운영하는 "API" 및 관련 "데이터"를 "라이선시"가 자신의 애플리케이션(이하 "라이선시 앱")에 연동하여 사용할 수 있도록 허락하는 데 필요한 라이선스 조건, 요금 정책, 당사자의 권리 및 의무를 규정하는 데 그 목적이 있습니다.

제 2 조 (용어의 정의)

1. "API" (Application Programming Interface): "회사"가 수집, 가공한 "데이터"에 "라이선시 앱"이 프로그래밍 방식으로 접근하여 요청 및 응답을 주고받을 수 있도록 "회사"가 제공하는 인터페이스 명세 및 관련 소프트웨어 일체를 의미합니다.
2. "데이터": "API"를 통해 "라이선시"에게 제공되는 시장 정보, 통계, 분석 자료 등 "회사"가 저작권을 보유하거나 제 3 자로부터 적법하게 라이선스를 받은 정보 일체를 의미합니다.
3. "API 키": "API" 호출 시 "라이선시"를 식별하고 인증하기 위해 "회사"가 "라이선시"에게 발급하는 고유한 문자열을 의미합니다.
4. "플랜": "API" 호출 한도, 접근 가능한 "데이터"의 종류, 요금 등에 따라 "회사"가 구분하여 제공하는 서비스 등급을 의미합니다.

제 3 조 (API 키 발급 및 관리)

1. "라이선시"는 "회사"의 개발자 포털에서 정한 절차에 따라 "API 키" 발급을 신청해야 합니다.
2. "라이선시"는 "API 키"를 안전하게 관리할 책임이 있으며, 이를 제 3 자에게 공유, 대여, 양도할 수 없습니다. "API 키"는 "회사"의 기밀 정보로 간주됩니다.
3. "API 키"의 관리 소홀 또는 무단 도용으로 인해 발생하는 모든 책임(예: 과도한 호출로 인한 요금 발생, 제 3 자의 부정 사용)은 "라이선시"에게 있습니다.

제 4 조 (라이선스 부여)

1. "회사"는 "라이선시"에게 본 계약의 조건 및 "라이선시"가 선택한 "플랜"의 범위 내에서 "API"에 접근하고, "API"를 통해 제공되는 "데이터"를 "라이선시 앱" 내에서

최종 사용자에게 표시할 목적으로 이용할 수 있는, 비독점적이고, 취소 가능하며, 재라이선스가 불가능하고, 양도 불가능한 라이선스를 부여합니다.

2. "라이선시"는 "데이터"를 "라이선시 앱" 외부에 저장, 캐싱(회사가 명시적으로 허용한 임시 캐싱 제외), 재판매, 재배포하거나 파생 데이터베이스를 구축하는 데 사용할 수 없습니다.
3. "라이선시"는 "데이터"를 원본 형태 그대로 표시해야 하며, "회사"의 사전 서면 동의 없이 "데이터"의 내용을 수정, 편집, 가공할 수 없습니다.

제 5 조 (이용 요금 및 결제)

1. "API" 이용은 "라이선시"가 선택한 "플랜"에 따릅니다. "플랜"은 기본 호출 수와 추가 호출 당 요금으로 구성됩니다. 각 "플랜"의 세부 사항 및 요금은 "회사"의 개발자 포털에 게시된 바에 따릅니다.
2. "라이선시"는 "플랜" 가입 시 유효한 결제 수단(신용카드)을 등록해야 하며, "회사"는 "라이선시"가 등록한 결제 수단으로 월간 이용 요금을 매월 1 일에 자동으로 청구 및 결제합니다. "라이선시"는 결제 정보가 변경될 경우 즉시 이를 갱신할 의무가 있습니다.
3. "라이선시"가 월간 기본 호출 수를 초과하여 "API"를 사용하는 경우, 초과분에 대한 요금은 "회사"가 정한 단가에 따라 계산되어 다음 달 정기 결제일에 합산되어 자동으로 청구됩니다. "라이선시"는 초과 사용분에 대한 별도의 사전 알림을 받지 못할 수 있으며, 개발자 포털을 통해 사용량을 스스로 모니터링할 책임이 있습니다.
4. 이미 결제된 모든 요금은 어떠한 경우에도 환불되지 않습니다. "라이선시"가 월중에 "플랜"을 해지하는 경우에도 해당 월의 요금은 전액 청구되며, 서비스는 해당 월의 말일까지 유지됩니다. 법령에 따른 청약철회권은 "데이터"가 즉시 제공되는 디지털 콘텐츠의 성격상 제한될 수 있습니다.

제 6 조 (회사의 권리 및 약관 변경)

1. "회사"는 "API"의 사양, 데이터 구조, 접근 정책, 호출 한도를 "회사"의 기술적, 사업적 판단에 따라 수시로 변경할 수 있습니다. "회사"는 중요한 변경 사항에 대해 "라이선시"의 개발자 콘솔 또는 이메일로 통지하기 위해 합리적인 노력을 기울입니다.
2. "회사"는 비즈니스적 판단, 법률 또는 규제 변경, 또는 서비스 정책의 변화에 따라 본 계약의 내용을 일방적으로 수정할 수 있는 재량권을 보유합니다. 수정된 약관은 "회사"의 웹사이트 또는 개발자 포털에 게시된 시점으로부터 7 일 후에 효력이 발생합니다. "라이선시"가 효력 발생일 이후에도 "API"에 단 한 번이라도 접근하거나 이용을 계속하는 행위는, "라이선시"가 해당 수정 사항의 내용이나 그 법적 의미를 인지했는지 여부와 관계없이, 수정된 약관의 모든 조항에 대해 최종적이고 불가역적으로 동의한 것으로 간주됩니다. "라이선시"는 정기적으로 약관을 확인할 의무가 있습니다.

제 7 조 (라이선시의 의무)

1. "라이선시"는 본 계약, "API" 관련 문서 및 "회사"가 개발자 포털을 통해 공지하는 모든 정책과 가이드라인을 준수해야 합니다.
2. "라이선시"는 "API"를 이용하는 "라이선시 앱"의 개발, 운영, 유지보수 및 고객 지원에 대한 모든 책임을 부담합니다.
3. "라이선시"는 "회사"의 "API" 또는 관련 서버, 네트워크에 과도한 부하를 주거나 "API"의 정상적인 작동을 방해하는 행위를 해서는 안 됩니다. "회사"는 비정상적인 트래픽이 감지될 경우 "라이선시"의 접근을 사전 통지 없이 제한할 수 있습니다.
4. "라이선시"는 "API" 이용 시 "회사"가 요구하는 출처("Powered by DataInnovate" 등)를 "라이선시 앱" 내의 합리적인 위치에 명확하게 표시해야 합니다.

제 8 조 (데이터 보안)

1. "라이선시"는 "API 키" 및 "API"를 통해 접근한 "데이터"를 보호하기 위해 업계 표준에 부합하는 합리적인 기술적, 관리적 보안 조치를 구현하고 유지해야 합니다.
2. "라이선시"는 자신의 시스템에서 보안 침해 사고(예: "API 키" 유출, "데이터"의 무단 접근)가 발생한 사실을 인지하는 즉시 "회사"에 서면으로 통지하고, 사고의 원인 규명 및 피해 확산 방지를 위해 "회사"와 적극 협력해야 합니다.

제 9 조 (금지 행위) "라이선시"는 다음 각 호의 행위를 하거나 제 3 자로 하여금 하도록 허용해서는 안 됩니다.

1. "API" 또는 관련 소프트웨어를 리버스 엔지니어링, 디컴파일, 디스어셈블하는 행위.
2. "API"의 호출 한도, 인증 절차 또는 기타 보안 기능을 우회하거나 무력화하려는 시도.
3. "API"를 이용하여 "회사"의 서비스와 실질적으로 동일하거나 경쟁 관계에 있는 서비스를 개발, 제공하는 행위.
4. "API"의 성능이나 기능을 벤치마킹하거나 그 결과를 "회사"의 사전 서면 동의 없이 제 3 자에게 공개하는 행위.
5. 법령에 위배되거나, 제 3 자의 지식재산권, 프라이버시, 명예를 침해하거나, 불법적이거나, 사기성이 있거나, 미풍양속에 반하는 목적으로 "API" 또는 "데이터"를 이용하는 행위.
6. "API"를 스팸, 멀웨어, 바이러스 전송 등 "회사" 또는 타사의 네트워크에 유해한 활동에 이용하는 행위.

제 10 조 (개인정보 처리)

1. "라이선시"는 "라이선시 앱"의 최종 사용자로부터 개인정보를 수집, 이용, 제공하는 경우, 「개인정보 보호법」 등 관련 법령을 준수해야 하며, 적법한 개인정보처리방침을 수립하여 최종 사용자에게 공개해야 합니다.
2. "라이선시"는 "API" 이용과 관련하여 "회사"에게 최종 사용자의 개인정보를 전송해서는 안 됩니다. 만약 "라이선시"의 귀책사유로 최종 사용자의 개인정보가

"회사"에 전송되어 문제가 발생하는 경우, "라이선시"는 자신의 책임과 비용으로 이를 해결해야 합니다.

제 11 조 (보증의 부인 및 책임 제한)

1. "API" 및 "데이터"는 "있는 그대로(AS IS)" 그리고 "이용 가능한 상태(AS AVAILABLE)"로 제공됩니다. "회사"는 "데이터"의 정확성, 완전성, 최신성, 특정 목적에의 적합성, 또는 "API"가 중단 없이 오류 없이 작동할 것임을 명시적 또는 묵시적으로 보증하지 않습니다. "라이선시"는 "API" 및 "데이터"의 이용에 따른 모든 위험을 전적으로 부담합니다.
2. "회사"는 어떠한 경우에도 "라이선시" 또는 제 3 자가 "API" 또는 "데이터"의 이용(또는 이용 불능), "데이터"의 오류나 누락, "라이선시 앱"의 성능 저하로 인해 입은 직접적이거나 간접적인 모든 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 이는 "라이선시"의 수익 감소, 영업권 상실, 데이터 유실, 대체 서비스 조달 비용, 또는 "라이선시 앱"의 중단으로 인한 손해를 포함하나 이에 국한되지 않으며, "회사"가 사전에 그러한 손해의 발생 가능성을 통지받았는지 여부와 무관합니다.
3. 만약 관련 법령에 의해 본 조 제 2 항의 책임 제한이 무효화되어 법원의 판결에 의해 "회사"가 "라이선시"에 대한 배상 책임을 부담하게 되는 경우, "회사"의 총 누적 책임은 어떠한 경우에도 분쟁의 원인이 된 사건이 발생하기 직전 1 개월 동안 "라이선시"가 "회사"에 지불한 "API" 이용 요금을 초과할 수 없습니다.

제 12 조 (분쟁의 해결)

1. 본 계약의 해석 및 적용에 관하여는 대한민국 법률을 준거법으로 합니다.
2. 본 계약 또는 "API" 이용과 관련하여 "회사"와 "라이선시" 간에 발생하는 모든 이견, 청구 또는 분쟁은, 그 법적 성격(계약 위반, 불법 행위, 법령 위반 등)을 불문하고, 법원의 소송 절차가 아닌, 오직 개별적인 구속력 있는 중재 절차를 통해서만 최종적으로 해결되어야 합니다. 중재는 대한상사중재원에서 단독 중재인에 의해 진행됩니다.
3. 양 당사자는 본 계약을 통해, 법원에서의 소송을 제기할 권리 및 배심원 재판을 받을 권리를 명시적이고 자발적으로 포기합니다. 또한, 양 당사자는 어떠한 형태로든 집단적 법적 조치(Class Action), 집단적 중재, 또는 다수의 당사자를 대표하는 소송이나 중재 절차를 개시하거나 이에 참여하지 않을 것에 동의합니다. 모든 중재는 당사자 간의 개별적인 분쟁에 국한되어야 하며, 다른 "라이선시"의 중재와 병합될 수 없습니다.
4. 본 계약과 관련된 모든 법적 청구는, 관련 법령상의 소멸시효 기간에도 불구하고, 해당 청구의 원인이 발생한 날로부터 6 개월 이내에 중재 신청서가 대한상사중재원에 접수되지 않으면 영구적으로 소멸하며, "라이선시"는 해당 청구에 대한 모든 권리를 포기한 것으로 간주됩니다.

제 13 조 (계약 기간 및 해지)

1. 본 계약은 "라이선시"가 "API 키"를 발급받은 날로부터 효력이 발생하며, "플랜"을 해지하거나 "API 키"가 비활성화될 때까지 유효합니다.
2. "라이선시"는 언제든지 "회사"의 개발자 포털을 통해 "플랜"을 해지할 수 있으나, 제 5 조 제 4 항에 따라 기 지불된 요금에 대한 환불은 제공되지 않습니다.
3. "회사"는 "라이선시"가 본 계약의 중대한 조항(특히 제 3 조, 제 4 조, 제 5 조, 제 9 조)을 위반한 경우, 7 일의 시정 기간을 부여한 후에도 위반이 시정되지 않으면 본 계약을 해지하거나 "API" 접근을 즉시 차단할 수 있습니다. 단, 법령 위반이나 "회사"의 서비스에 심각한 보안 위협을 초래하는 경우 사전 통지 없이 즉시 해지할 수 있습니다.
4. 계약이 해지되는 경우, "라이선시"는 "API" 및 "데이터"의 이용을 즉시 중단해야 하며, "라이선시"가 보유하고 있는 "데이터"의 모든 사본을 즉시 파괴해야 합니다.

제 14 조 (비밀유지)

1. "비밀정보"라 함은 본 계약의 체결 및 이행 과정에서 일방 당사자(이하 "공개 당사자")가 상대방 당사자(이하 "수신 당사자")에게 서면, 구두, 전자적 방식 등으로 제공하는 모든 기술상, 경영상, 재무상 정보(API 키, 데이터, 본 계약의 조건 등)를 의미합니다.
2. "수신 당사자"는 "공개 당사자"의 "비밀정보"를 본 계약의 목적 수행을 위해서만 사용해야 하며, "공개 당사자"의 사전 서면 동의 없이 제 3 자에게 누설하거나 공개해서는 안 됩니다.
3. 본 조의 비밀유지 의무는 계약 종료 후에도 3 년간 유효하게 존속합니다.

제 15 조 (기타 사항)

1. (권리의 양도) "라이선시"는 "회사"의 사전 서면 동의 없이 본 계약상의 권리나 의무의 전부 또는 일부를 제 3 자에게 양도, 위임, 담보 제공할 수 없습니다. "회사"는 합병, 분할, 영업 양도 등의 사유로 본 계약상의 지위를 이전할 수 있습니다.
2. (완전 계약) 본 계약은 양 당사자 간의 완전한 합의를 구성하며, 본 계약 이전에 존재했던 모든 구두 또는 서면의 합의, 의사 표시에 우선합니다.
3. (분리 가능성) 본 계약의 특정 조항이 법원이나 중재 판정에 의해 무효 또는 집행 불가능으로 판단되더라도, 해당 조항을 제외한 나머지 조항의 유효성 및 집행 가능성에는 영향을 미치지 않습니다.
4. (권리 포기) 일방 당사자가 본 계약상의 권리 행사를 지연하거나 일부를 포기하더라도, 이는 해당 권리나 다른 권리의 추후 행사에 대한 포기로 간주되지 않습니다.
5. (통지) 본 계약에 따른 모든 통지는 서면(전자우편 포함)으로 하여야 하며, "라이선시"가 가입 시 제공한 이메일 주소 또는 "회사"의 개발자 포털 공지사항을 통해 전달된 때에 적법하게 도달한 것으로 봅니다.

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 계약 당사자들은 위와 같이 합의하고, 본 계약서 2부를 작성하여 각각 서명 또는 기명날인 후 각 1부씩 보관한다. (단, 본 계약이 온라인 동의 방식으로 체결되는 경우, "라이선시"의 "API 키" 발급 신청 및 "회사"의 승인 행위로 본 계약서의 서명 날인을 갈음합니다.)

2025 년 01 월 01 일

"회사" 상호: (주)데이터이노베이트 주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 142,
아크플레이스 12층 대표이사: 김영민 (인)

"라이선시" 상호: 주식회사 넥스트앱 주소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 235,
H스퀘어 N동 7층 대표이사: 이수진 (인)